

3-2

출산 전·후 여성 근로자의 시간외근로 관리체계 개선 필요

1. 업무 개요

인사관리본부(◆◆◆◆처 인사관리부, 이하 "인사관리부"라 한다)는 「직제규정세칙」 제6조(업무분장)에 따라 인사관리에 관한 제도 기획 총괄 및 인사관리, 복무관리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「근로기준법」 제71조(시간외근로)에 따르면 사용자는 산후 1년이 지나지 아니한 여성에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일에 2시간, 1주에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외근로를 시키지 못한다고 정하고 있고, 같은 법 제74조 제5항에서 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

이에 따라 공단은 「취업규정」 제25조(시간외 근무)에서 임신 중의 여성의 시간외 근무를 금지하고, 산후 1년이 지나지 아니한 여성에게는 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 초과하여 시간외근무를 시킬 수 없다고 규정하고 있다.

따라서 인사관리부는 공단 직원의 인사 및 복무관리 담당 부서로서 임신 중의 여성 근로자 및 산후 1년이 지나지 아니한 여성 근로자의 시간외 근무가 「근로기준법」 및 내부규정에 따라 적절하게 실시 및 관리될 수 있도록 복무관련 내부통제를 철저히 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “공직기강 확립 특별점검 복무감사” 중 e-감사정보시스템의 위험관리 상시 모니터링 기능을 통하여 최근 1년 동안의 임신 중의 여성 근로자의 시간외 근무 현황을 점검한 결과, 아래와 같이 일부 직원이 여성보건휴가(태아검진휴가) 사용 이후 시간외 근무를 한 사례가 있음을 확인하였다.

[표 1] 임신 중의 여성 근로자 시간외근무 현황 (2022. 8. ~ 2023. 6.)

부서	직급	성명	여성보건휴가 최초사용일	시간외근무일
○○○○○○본부 ◆◆◆◆처 □□□□부	◇◇	○○○	2022. xx. xx.	2022. xx. xx.
◆◆◆◆원 □□□□부	◇◇	○○○	2022. xx. xx.	2022. xx. xx. 2022. xx. xx.
○○○○○○본부 ◆◆◆◆처 □□□□부	◇◇	○○○	2023. xx. xx.	2023. xx. xx.

다만, 대부분의 임신 중인 여성 근로자는 출산 전·후 휴가와 육아휴직을 동시에 신청한 경우 출산 전·후 휴가 종료 시 자동으로 육아휴직이 허용되는 자동 육아휴직을 사용하고 있고, 육아휴직 기간도 1년 이상인 경우가 많아 출산 후 1년이 지나지 않은 여성 근로자가 시간외 근무를 하는 사례는 드물 것으로 판단된다. 그러나 육아휴직 조기 복직 등으로 출산 후 1년이 지나지 않은 여성 근로자가 시간외 근무를 신청할 경우 복무관리자인 부장은 복무결재시스템 등을 통해 출산 후 1년 경과 여부를 확인할 방법이 없는 실정이다.

따라서, □□□□부는 출산 전·후 여성 근로자가 태아검진휴가 사용시 또는 출산 휴가 사용시 이와 연계하여 복무관리시스템 상에서 자동으로 시간외근무를 제한할 수 있도록 조치하는 등 시스템 개선 등을 통해 복무 관련 내부통제 강화

하고, 복무관리 책임자에 대한 교육 또는 문서 시행 등을 통하여 근로기준법 및 내부규정을 적정히 준수할 수 있도록 조치할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견 없음

5. 조치할 사항 〰〰〰〰본부장(◆◆◆◆처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 시스템 개선 등을 통해 임직원 복무 관련 내부통제를 강화하고, 복무관리 책임자에 대한 교육 등을 실시하여 근로기준법 및 내부규정이 적정히 준수될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **【통보】**